

1501058-21.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso.

Nessa senda: "O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

2ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe-SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

' 1501058-21.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501058-21.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2206190/2021 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 19348029 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 4315/21/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2206190 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2206190 - DEL.POL.TREMEMBE, 4315/21/516 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Vistos.

ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, visto que, no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 03h, na Avenida Agostinho Manfredini, n.º 3021, Parque Vera Cruz, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 28 (vinte e oito) pinos plásticos contendo 13,84g de cocaína em pó, consoante auto de exibição e apreensão a fls. 15 e laudo de constatação provisória a fls. 17/19.

Decisão determinando a notificação do acusado (fls. 62/63).

Notificado (fls. 89), o réu apresentou defesa prévia (fls. 95/97).

Recebida a denúncia e designada audiência de instrução (fls. 98). Durante a audiência de instrução, foram inquiridas as testemunhas Alex e Marcos Rogério, arroladas pelas partes, bem como interrogado o réu (fls. 115/116). Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação. Em seguida, teceu comentários em relação à dosimetria da pena, bem como ao regime inicial de cumprimento, manifestando-se pela aplicação do benefício previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, pela aplicação da pena mínima, regime inicial mais brando e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15), laudo de constatação (fls. 17/18), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 83/85), bem como pelas demais provas produzidas em juízo.

Igualmente certa a autoria por parte do acusado, senão vejamos:

A testemunha Alex Moreira de Castro, policial militar, narrou que estava em patrulhamento com seu parceiro, Cabo Santos, no Parque Vera Cruz, onde havia várias denúncias de tráfico de drogas, sendo local conhecido pela traficância, pois limítrofe entre dois municípios. Disse que, durante o patrulhamento, avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença da viatura, dispensou um objeto que estava em suas mãos e, feita a abordagem do indivíduo, foi encontrada uma quantia em dinheiro, cerca de R\$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais). Afirmou que o réu foi perguntado sobre o que teria dispensado, mas o mesmo negou a conduta, sendo localizada posteriormente uma luva, contendo 28 pinos de cocaína em seu interior, após o que o indivíduo teria confessado a prática da traficância, pois estaria passando necessidade. Acrescentou que o acusado estava com um ferimento nas mãos, tendo justificado que teria dado um "soco" em um objeto em sua residência. Afirmou que o réu foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão.

A testemunha Marcos Rogério dos Santos, também policial militar, afirmou que estava em patrulhamento pela avenida Agostinho Manfredini, quando avistaram o acusado de bicicleta; este, ao visualizar a viatura, teria lançado ao solo um objeto, quando, então, foi abordado e, na busca pessoal, foi encontrada quantia em dinheiro que superava R\$ 200,00 (duzentos reais). Disse que o réu foi questionado acerca do objeto arremessado ao chão, tendo negado tal conduta, sendo que em busca no local, foi localizada uma luva, contendo em seu interior um invólucro plástico, com eppendorff's de cocaína. Relatou que o réu confessou a prática do delito de tráfico de drogas, alegando estar desempregado e com problemas financeiros e, dada voz de prisão, foi o acusado conduzido à delegacia, onde a prisão foi ratificada.

Por fim, o acusado ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS, interrogado em juízo, afirmou que a droga que portava era para consumo próprio. Disse que estava separado da mulher e desempregado que tinha adquirido o entorpecente de terceira pessoa que desconhece para consumir naquela noite em uma boate. No momento, trabalha como entregador de marmita e lanche e não mais utiliza entorpecentes. Respondeu que teve apenas uma recaída, naquela oportunidade em que comprou as drogas.

Como visto, o depoimento dos policiais militares é uníssono e coeso no sentido de que as circunstâncias da abordagem foram suficientes para comprovar o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes, bem como confirmaram a confissão do acusado em relação à propriedade da droga apreendida.

Ademais, o acusado confessou em solo policial que os entorpecentes, de fato, lhe pertenciam, bem como repetiu esta informação em juízo, muito embora tenha afirmado que se destinavam ao seu consumo pessoal, porém, os elementos de prova colhidos indicam que se prestavam, sim, ao comércio ilícito.

Convém frisar, nesta oportunidade, que: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta da suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286).

Nesse sentido, ainda: “Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseveraram que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta da suspeição” (RT 614/275).

Ademais, a versão policial foi corroborada pelo laudo pericial à fls. 83/85, que detectou a presença da substância COCAÍNA nos invólucros plásticos encontrados com o acusado.

Nesse contexto, cumpre salientar ser desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso.

Nessa senda: “O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJ/RS, Apelação n.º 697.020.717, j. 30-4-1997, Rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633). “Tóxico – tráfico – Quantidade significativa encontrada em poder do réu que o caracteriza, além de usuário, como traficante - Recurso não provido” (Apelação Criminal n.º 241.145-3 - Guarujá - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 06.08.98 - V.U.).

De rigor, portanto, a condenação do acusado, nos moldes requeridos pelo Ministério Público.

Devidamente caracterizada a infração penal, com todas as suas elementares, com fulcro nos artigos 59 e seguintes, do Código Penal, PASSO À FIXAÇÃO DA PENA.

Do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06):

Na primeira fase, verifico a necessidade de exasperação da pena-base em virtude da natureza da droga, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, uma vez que o objeto de comercialização era, em sua maior parte, a cocaína, substância esta com alto poder viciante. Dessa forma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, de modo que mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, visto que o acusado é primário, apresenta bons antecedentes e não integra organização criminosa.

Destarte, diminuo a pena no patamar de 2/3, pelo que torno a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

No que toca ao regime inicial de cumprimento de pena, com base no art. 33, §2º, “c”, do CP, fixo o regime inicial de pena como o aberto, em observância à Súmula 440 do STJ.

Ressalta-se, ainda, o seguinte julgado:

“Em suma, diante da mesma situação factual – tráfico de pequena monta, agente primário, sem antecedentes penais, sem prova de vínculo com organização criminosa e de exercício de atividade criminosa (que não seja, é claro, a específica mercancia ilícita eventual que lhe rendeu a condenação), há de reconhecer-se que: A Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), em seu art. 112, § 5º (com a redação que lhe conferiu a Lei n. 13.964/2019) é expressa em dizer que “§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”. (STJ, HC

596.603, j. 04-8-2020, Rel. Min. João Otávio de Noronha).

Portando, verifica-se a possibilidade de fixação do referido regime mais benéfico, de acordo com o atual entendimento jurisprudencial.

Por fim, reconheço a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, visto que presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, fixada no valor mínimo legal, a qual substituo por 02 (duas) restritivas de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade para entidade assistencial a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal, e limitação de fim de semana, pelo tempo da pena privativa de liberdade, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº.

11.343/2006.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Não havendo informações concretas sobre a situação financeira, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal.

Transitada em julgado, comunique-se para fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

Expeçam-se ofícios ao IIRGD e ao Cartório Eleitoral local para atualização de seus dados cadastrais.

Expeça-se a competente guia de recolhimento, encaminhando-a ao Juízo competente para instauração do devido processo de execução penal.

Intime-se os réus para que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento das custas processuais devidas (100 UFESP'S).

Tendo sido o réu defendido por defensor dativo, fica suspensa a cobrança das custas processuais, nos termos do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Expeça-se certidão de honorários ao(à) defensor(a) dativo(a) atuante nos autos, observado o código 302.

Certifique-se a existência de objetos e/ou valores apreendidos sem destinação nos autos, especificando-os. Caso positivo, abra-se vista às partes.

P.I.C.

Tremembe, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA